

Aula 17

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

10 de Fevereiro de 2021

Sumário

1. RESOLUÇÃO Nº 349/10 - "Transporte de Cargas e Bicicletas em Veículos"	2
1.1. REGRAS GERAIS	2
1.2. TRANSPORTE DE CARGAS	6
1.3. TRANSPORTE DE BICICLETAS	9
2. Resolução Nº 508/14 O Veículo Pau-de-arara	12
→ art. 230, inciso II, do CTB:	16
→ art. 231, inciso VII, do CTB:	17
→ art. 168, do CTB:.....	17
→ art. 162, inciso III, do CTB:	17
→ art. 232, do CTB, combinado com o art. 2º da Resol. 205/06:	17
→ art. 235, do CTB:	18
Lista de Questões	19
Questões Comentadas	23
Gabarito	29



1. RESOLUÇÃO Nº 349/10 - "TRANSPORTE DE CARGAS E BICICLETAS EM VEÍCULOS"

1.1. REGRAS GERAIS

O Código de Trânsito Brasileiro (art. 109) estabelece que **o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.**

Assim, surge a Resolução nº 349/10 que estabelece critérios para o **transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.** Cabe lembrar que ela já está atualizada pela Resol. nº 598/16!

De acordo com o seu art. 2º, a Resolução nº 349/10 já estabelece uma primeira regra fundamental:

O transporte de cargas e de bicicletas deve respeitar o peso máximo especificado para o veículo.

Logo, caso sejam realizados transportes, conforme abaixo, o condutor estará cometendo infrações, as quais falaremos mais para o final.



A Resolução, em estudo, determina uma série de proibições. Vejamos:



- A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que:
- ✓ não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta;
 - ✓ não atrapalhe a visibilidade a frente do condutor nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo;
 - ✓ não provoque ruído nem poeira;
 - ✓ não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio e os indicadores de direção e os dispositivos refletores; ressalvada, entretanto, a ocultação da lanterna de freio elevada (categoria S3);
 - ✓ não exceda a largura máxima do veículo;
 - ✓ não ultrapasse as dimensões autorizadas para veículos estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 210/06, ou Resolução posterior que venha sucedê-la;
 - ✓ todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades ou redes que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos desta Resolução;
 - ✓ não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, marque a opção INCORRETA:

A) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta.



- B) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo, salvo em viagem que não ultrapassem a 5 km de distância.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não provoque ruído nem poeira

Comentários: A **alternativa B** é o gabarito da questão. Na letra "B", não há exceções.

Seguindo, de acordo com as novas regras estabelecidas pela Resolução nº 589/16, nos casos em que o transporte eventual de **carga** ou de **bicicleta resultar no encobrimento, total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização** e, respectivamente, de **segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo**.

Vejamos como se aplica a tal régua de sinalização:



A régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no mínimo 01 metro de largura e no máximo a largura do veículo, **excluídos os retrovisores**, e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, na régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no _____, excluídos os retrovisores, e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado.

- A) mínimo 1,5 metro de largura e no máximo 2 metros de largura
- B) mínimo 2 metros de largura e no máximo a largura do veículo
- C) mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo
- D) mínimo 1 metro de largura e no máximo 2 metros de largura

Comentários: A alternativa C é o gabarito da questão. A letra "C", menciona a regra.



➤ A régua de sinalização deverá ter sua superfície coberta com faixas refletivas oblíquas, com uma inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e 50,0 +/- 5,0 mm de largura, nas cores branca e vermelha refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga.



A fixação da **régua de sinalização** deve ser feita no veículo, **de forma apropriada e segura**, por meio de braçadeiras, engates, encaixes e/ou parafusos, **podendo ainda ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou seu suporte**.

A segunda placa de identificação será lacrada no centro da régua de sinalização ou na parte estrutural do veículo em que estiver instalada (para-choques ou carroceria), **devendo ser aposta em local visível na parte direita da traseira**.

Ainda de acordo com as mudanças promovidas pela Resolução nº 589/16, um destaque importante:





➤ Fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir **EXTENSOR DE CAÇAMBA**, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira.

Obs. Extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta, de forma a impedir a queda da carga na via, sem comprometer a sinalização traseira.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir _____, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira.

- A) extensor de caçamba
- B) cordas para amarração
- C) reboque alternativo
- D) extensor de lataria

Comentários: A alternativa A é o gabarito da questão. A letra "A", menciona a regra.

1.2. TRANSPORTE DE CARGAS

De acordo com o art. 5º da Resol. 349/10, permite-se o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados devidamente afixados NA PARTE SUPERIOR EXTERNA da carroçaria.

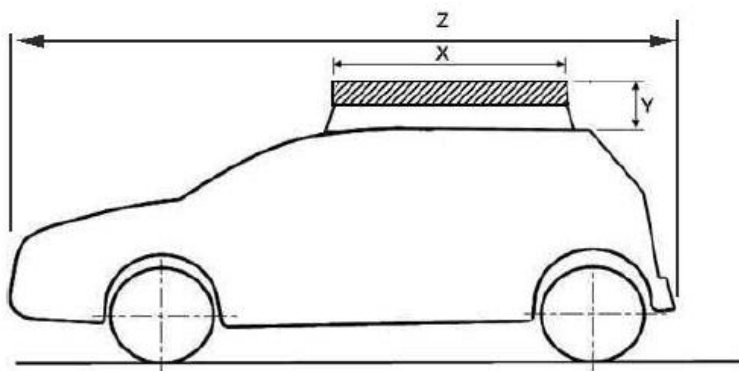




E atenção, muita atenção:



➤ As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a largura da parte SUPERIOR da carroçaria.



$Y \leq 50 \text{ cm}$, onde Y = altura máxima;

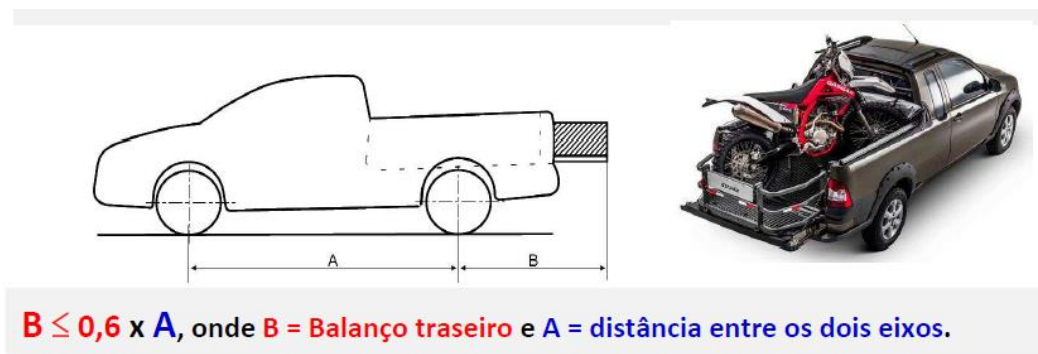
$X \leq Z$, onde Z = comprimento da carroçaria e X = comprimento da carga.

Na hipótese da bicicleta ser transportada **SOBRE O TETO** não se aplica a altura especificada no quadro acima!!

O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroçaria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo.

Nos veículos de que trata esta Resolução, será admitido o **transporte eventual de carga indivisível**, respeitados os seguintes preceitos:

- As cargas que sobressaiam ou se projetem além do veículo para trás, deverão estar bem visíveis e sinalizadas. No período noturno, esta sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha.
- O balanço traseiro não deve exceder 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.



Mas, atenção:



Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, especificamente no transporte de cargas, marque a opção INCORRETA:

- A) Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte.
- B) O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroçaria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) O balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

Comentários: A **alternativa D** é o gabarito da questão. Na letra "D", são 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

1.3. TRANSPORTE DE BICICLETAS

O art. 8º, da norma em estudo, menciona que a bicicleta poderá ser transportada na **parte posterior externa** ou **sobre o teto**, desde que **fixada em dispositivo apropriado, móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo ou acoplado ao gancho de reboque**.



O dispositivo para transporte de bicicletas para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre:

- ✓ forma de instalação, permanente ou temporária, do dispositivo no veículo;
- ✓ modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte;
- ✓ quantidade máxima de bicicletas transportados, com segurança;
- ✓ cuidados de segurança durante o transporte de forma a preservar a segurança do trânsito, do veículo, dos passageiros e de terceiros.

Para efeito da norma em estudo, a bicicleta é considerada como carga indivisível.

O transporte de bicicletas na caçamba de **caminhonetes** deverá respeitar o disposto no tópico 1.2. Beleza?

Bom, e você sabe o que acontece com quem desrespeita tais regras?

De acordo com o art. 11 da Resol. 349/10, o **não atendimento** ao disposto nesta Resolução acarretará na aplicação das penalidades previstas nos **artigos 230, IV, 231, II, IV e V e 248** do CTB, conforme infração a ser apurada.:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

IV - sem qualquer uma das placas de identificação;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via:

a) carga que esteja transportando;

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando;

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

(...)



IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização;

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN:

Infração - média;

*Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado,
(...)*

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga excedente;

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção para o transbordo.

Como a banca poderá cobrar essa parte na prova:



(2021 - PRF - Inédita) Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109 do CTB é infração.

- A) Grave
- B) Leve
- C) Gravíssima



D) Média

Comentários: A alternativa A é o gabarito da questão. Vejamos:

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção para o transbordo.

2. RESOLUÇÃO Nº 508/14 O VEÍCULO PAU-DE-ARARA

Caro aluno, você conhece esse tipo de transporte das figuras abaixo?



Claro que conhece, né? Lá no interior do meu Ceará, por exemplo, tem "de ruma" (de montão) desses bichos aí! (rsrs)

Pois é, mas nós que estudamos o CTB sabemos muito bem que, regra geral, **é proibido transportar pessoas em veículos de carga**. No entanto, sabemos também que o próprio Código, em seu art. 108 regulamenta que **onde não houver linha regular de ônibus**, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, **a título precário**, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto (vulgo "pau-de-arara). Para tal possibilidade, o mesmo dispositivo assim determina: **devem obedecidas as condições de segurança estabelecidas pelo próprio Código e pelo CONTRAN**.

Pois bem, por meio da Resolução nº 508/14, que revogou a de nº 82/98, o CONTRAN instituiu o regramento necessário para esse tipo de transporte excepcional, estabelecendo, em seu art. 1º que a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, **eventualmente e a título precário**, a circulação de **veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas**, desde que sejam cumpridos os requisitos por ela determinados e a que aqui estudaremos.

E saiba logo o seguinte:



A circulação dos veículos nessas condições só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município OU entre municípios limítrofes, quando não houver linha regular de ônibus.

Cumprido o requisito do quadro acima, a autorização será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via **não podendo ultrapassar o prazo previsto no parágrafo único do art. 108 do CTB.**

Ei professor, mas que prazo é esse? Refresca minha memória aí, hême!

Se você não se lembra, apresento-lhe o dito cujo:

Art. 108. (...)

Parágrafo único. A autorização citada no caput **não poderá exceder a 12 meses**, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código.

E olhe: em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. Respeitando-se sempre o limite acima, ok?

E não esqueça:

A autorização aqui citada é de porte obrigatório.

Certo, professor, mas agora me diz uma coisa: ainda que autorizados, esses veículos vão rodar transportando de qualquer jeito os passageiros no compartimento de carga, é?



Claro que não!!

De acordo com o art. 3º da norma em estudo:



➤ Os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no mínimo, com:

- bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria;
- carroceria com cobertura, barra de apoio para as mãos, proteção lateral rígida, com 2,10m de altura livre, de material de boa qualidade e resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo;
- escada para acesso, com corrimão;
- cabine e carroceria com ventilação, garantida a comunicação entre motorista e passageiros;
- compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros, no caso de transporte de trabalhadores;
- sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à prestação de serviço em obras na via.

Tem certeza que na vida real é assim mesmo, professor?!

Bom, sabemos que nem tanto, mas é o que manda a Resolução é o que pode ser cobrado em sua prova! Vida real não conta!

Atenção, pois preciso esclarecer um detalhe importante. Em sua redação original, o parágrafo único do art. 3º estabelece que os veículos acima citados só poderão ser utilizados após expedição do Certificado de Segurança Veicular - CSV, expedido por Instituição Técnica Licenciada - ITL, e vistoria da autoridade competente para conceder a autorização de trânsito.

E aí, você deve imaginar o quanto devia ser difícil operacionalizar essa exigência, não é mesmo?

Tanto era difícil, que em 2017, o CONTRAN editou outra Resolução, a de nº 656/2017, que atualizou a de nº 508/14, referendando a Deliberação nº 157/16, ao determinar a suspensão da expedição do Certificado



de Segurança Veicular (CSV) de que trata esse parágrafo único do art. 3º **até que o novo Sistema de Emissões e Controle de Certificado de Segurança Veicular (SISCSV) seja implantado.**

Acontece que outra norma a Resolução 696/17 revogou a suspensão e para os dias atuais, **está valendo a exigência do CSV** conforme versa o art. 3º da norma em estudo! Oh, bagunça, hein! (rsrs)

Vamos seguindo!

De acordo com o seu art. 4º, satisfeitos os requisitos enumerados na página anterior, a autoridade com circunscrição sobre a via, **declarando a não existência de linha regular de ônibus, estabelecerá no documento de autorização os seguintes elementos técnicos:**

- ✓ identificação do órgão de trânsito e da autoridade;
- ✓ marca, modelo, espécie, ano de fabricação, placa e UF do veículo;
- ✓ identificação do proprietário do veículo;
- ✓ o número de passageiros (lotação a ser transportado;
- ✓ o local de origem e de destino do transporte;
- ✓ o itinerário a ser percorrido; e
- ✓ o prazo de validade da autorização.

O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de **35dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros.**

E aí, olha só!

O art. 6º da norma em estudo determina que para a circulação dos veículos aqui tratados, o condutor deve estar habilitado:

na **categoria B**: se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total não exceda a 3.500kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do condutor;

na **categoria C**: se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a 3.500kg;

na **categoria D**: e ter o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, se o transporte for realizado em veículo cuja lotação exceda a 08 lugares, excluído o do condutor;



Isso você já sabe, mas a Resolução nos ensina que para determinação da lotação acima citada deverá ser considerada, além da lotação do compartimento de passageiros, a lotação do compartimento de carga após a adaptação.

E o que não falta é exigência! Memoriza mais essas aqui:



- Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, É VEDADO:
 - ✓ Transportar:
 - passageiros com idade INFERIOR A 10 ANOS;
 - passageiros EM PÉ;
 - passageiros NAS PARTES EXTERNAS;
 - cargas no MESMO AMBIENTE dos passageiros;
 - ✓ Utilizar:
 - veículos de carga tipo BASCULANTE e BOIADEIRO;
 - utilizar COMBINAÇÃO DE VEÍCULOS.

Seguindo, de acordo com o art. 7º, **as autoridades com circunscrição sobre as vias a serem utilizadas no percurso pretendido** são competentes para autorizar, permitir e fiscalizar esse transporte por meio de seus órgãos próprios.

E para finalizarmos o nosso estudo dessa Resolução e a nossa aula, uma pergunta: você sabe o que acontece com quem desrespeita as regras aqui estudadas?

Podem acontecer várias coisas! Segundo o art. 8º da Resolução nº 508/2014, pela inobservância ao disposto nesta Resolução, **fica o proprietário ou o condutor do veículo**, nos termos do artigo 257 do CTB, **independentemente das demais penalidades previstas e outras legislações, sujeitos às penalidades e medidas administrativas** previstas nos seguintes artigos:

→ **art. 230, inciso II, do CTB:**

Para os casos de :

- ✓ transporte de passageiro em compartimento de carga sem autorização ou com a autorização vencida;
- ✓ inobservância do itinerário;



- ✓ se o veículo não estiver devidamente adaptado na forma estabelecida no artigo 3º desta Resolução;
- ✓ utilização dos veículos previstos nos incisos V e VI do art. 5º;
- ✓ transportar passageiros em pé.

Penalidade - **multa**;

Medida administrativa - **remoção do veículo**.

→ **art. 231, inciso VII, do CTB:**

Por exceder o número de passageiros autorizado pela autoridade competente.

Penalidade - **multa**;

Medida administrativa - **retenção do veículo**;

→ **art. 168, do CTB:**

Se o (s) passageiro(s) transportado no compartimento de carga for menor de 10 (dez) anos.

Penalidade - **multa**;

Medida administrativa - **retenção do veículo até que a irregularidade do veículo seja sanada**.

→ **art. 162, inciso III, do CTB:**

Se o condutor possuir habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, conforme art. 6º.

Penalidade **multa (2x valor da gravíssima)**;

Medida administrativa - **retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado**.

→ **art. 232, do CTB, combinado com o art. 2º da Resol. 205/06:**

Se o condutor não possuir o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros, conforme inciso II do art. 6º, e se não portar a autorização de trânsito.

Penalidade **multa**;

Medida administrativa - **retenção do veículo até que a apresentação de documento**.



→ **art. 235, do CTB:**

Por transportar passageiros, animais ou cargas nas partes externas dos veículos.

Penalidade **multa**;

Medida administrativa - **retenção do veículo para transbordo.**



LISTA DE QUESTÕES

1. (2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, marque a opção INCORRETA:

- A) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta.
- B) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo, salvo em viagem que não ultrapassem a 5 km de distância.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não provoque ruído nem poeira

2. (2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, na régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no _____, excluídos os retrovisores, e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado.

- A) mínimo 1,5 metro de largura e no máximo 2 metros de largura
- B) mínimo 2 metros de largura e no máximo a largura do veículo
- C) mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo
- D) mínimo 1 metro de largura e no máximo 2 metros de largura

3. (2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir _____, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira.

- A) extensor de caçamba



- B) cordas para amarração
- C) reboque alternativo
- D) extensor de lataria

4. (2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, especificamente no transporte de cargas, marque a opção INCORRETA:

- A) Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte.
- B) O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroçaria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) O balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

5. (2021 - PRF - Inédita) Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109 do CTB é infração.

- A) Grave
- B) Leve
- C) Gravíssima
- D) Média

6. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/14, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa deverá ser autorizado por cada uma das autoridades com circunscrição sobre os trechos a serem utilizados.



7. [PRF - INÉDITA - 2021] O veículo de carga ou misto que transporte passageiros no compartimento de cargas deverá passar por adaptações, nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/2014.

Nesse sentido, fixação na estrutura da carroceria, revestimento em espuma, cinto de segurança e encosto para cabeça são obrigatórios sobre os bancos para veículos de transportes de passageiros no compartimento de cargas.

8. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item a seguir com base no disposto na Resolução CONTRAN nº 508/14.

O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de 30 dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros"

9. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/2014, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, são vedados, entre outros, transportar passageiros com idade inferior a 10 anos e passageiros em pé.

10. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Para a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas, é requerido do condutor habilitação na categoria C.

11. [FUNECE AGENTE DE TRÂNSITO DETRAN/CE 2018 Adapt.] Acerca dos requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, Resolução nº 508/2014 CONTRAN, é vedado transportar passageiros sentados, transportar cargas em ambiente diferente dos passageiros, utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro e transportar passageiros nas partes internas.



12. [FUNECE VISTORIADOR DETRAN/CE 2018 Adapt.] Considerando as normas elencadas pela Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, que dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, e seu artigo 1º transcrito a seguir, julgue os itens subsecutivos.

"Art.1º A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Resolução"

Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização pode ser concedida por apenas uma das autoridades para o trecho total.

13. [FUNECE VISTORIADOR DETRAN/CE 2018 Adapt.] A circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município.

14. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] Acerca do transporte de passageiros em veículos de carga, julgue os itens a seguir.

O transporte de passageiros em veículos de carga, remunerado ou não, poderá ser autorizado eventualmente e a título precário.

15. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] As migrações internas decorrentes de assentamento agrícola de responsabilidade do governo e as viagens por motivos religiosos, quando não houver condições de atendimento por transporte de ônibus, são hipóteses tratadas como exceção para fins de transporte de passageiros em veículos de carga.

16. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] Para o transporte de passageiros em veículos de carga não poderão ser utilizados os denominados basculantes e os boiadeiros.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, marque a opção INCORRETA:

- A) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, e em especial, não se arraste pela via nem caia sobre esta.
- B) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não exceda a largura máxima do veículo, salvo em viagem que não ultrapassem a 5 km de distância.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não provoque ruído nem poeira

Comentários: A alternativa B é o gabarito da questão. Na letra "B", não há exceções.

2. (2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, na régua de sinalização é o acessório com características físicas e de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no _____, excluídos os retrovisores, e possuir sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que for instalado.

- A) mínimo 1,5 metro de largura e no máximo 2 metros de largura
- B) mínimo 2 metros de largura e no máximo a largura do veículo
- C) mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo
- D) mínimo 1 metro de largura e no máximo 2 metros de largura

Comentários: A alternativa C é o gabarito da questão. A letra "C", menciona a regra.



3. (2021 - PRF - Inédita) De acordo com a Resolução 349/10 do Contran, fica dispensado da utilização de régua de sinalização o veículo que possuir _____, no qual deve ser lacrada a segunda placa traseira.

- A) extensor de caçamba
- B) cordas para amarração
- C) reboque alternativo
- D) extensor de lataria

Comentários: A alternativa A é o gabarito da questão. A letra "A", menciona a regra.

4. (2021 - PRF - Inédita) Com base na Resolução 349/10 do Contran, especificamente no transporte de cargas, marque a opção INCORRETA:

- A) Será admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte.
- B) O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa da carroçaria e sua fixação deve respeitar as condições e restrições estabelecidas pelo fabricante do veículo.
- C) A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não se sobressaiam ou se projetem além do veículo pela frente.
- D) O balanço traseiro não deve exceder 70% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

Comentários: A alternativa D é o gabarito da questão. Na letra "D", são 60% do valor da distância entre os dois eixos do veículo.

5. (2021 - PRF - Inédita) Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109 do CTB é infração.

- A) Grave
- B) Leve
- C) Gravíssima



D) Média

Comentários: A **alternativa A** é o gabarito da questão. Vejamos:

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção para o transbordo.

6. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/14, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa deverá ser autorizado por cada uma das autoridades com circunscrição sobre os trechos a serem utilizados.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. A circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa deverá ser autorizado por **cada uma das autoridades com circunscrição sobre os trechos a serem utilizados** (art. 1º, §2º).

7. [PRF - INÉDITA - 2021] O veículo de carga ou misto que transporte passageiros no compartimento de cargas deverá passar por adaptações, nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/2014.

Nesse sentido, fixação na estrutura da carroceria, revestimento em espuma, cinto de segurança e encosto para cabeça são obrigatórios sobre os bancos para veículos de transportes de passageiros no compartimento de cargas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Ao estudar a Resolução CONTRAN nº 508/2014, vimos que os veículos a serem utilizados no transporte de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no mínimo, com bancos, na quantidade suficiente para todos os passageiros, **revestidos de espuma**, com **encosto (mas não para cabeça)** e cinto de segurança, fixados na estrutura da carroceria.

8. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item a seguir com base no disposto na Resolução CONTRAN nº 508/14.



O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de 30 dm² do espaço útil da carroceria por pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros"

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. O número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculado na base de **35dm²** do espaço útil da carroceria por pessoa, **incluindo-se** o encarregado da cobrança de passagem e atendimento aos passageiros (art. 4º, §1º).

9. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 508/2014, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, são vedados, entre outros, transportar passageiros com idade inferior a 10 anos e passageiros em pé.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Segundo o que aqui estudamos, além de outras exigências estabelecidas na Resolução nº 508/2014, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

✓ transportar:

- passageiros com idade inferior a 10 anos;
- passageiros em pé;
- passageiros nas partes externas;
- cargas no mesmo ambiente dos passageiros;

✓ utilizar:

- veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
- utilizar combinação de veículos.

10. [PRF - INÉDITA - 2021] Julgue o item abaixo.

Para a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, se o transporte for realizado em veículo cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas, é requerido do condutor habilitação na categoria C.



Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Essa daqui é para revisarmos as regras de habilitação de condutores conjugadas com as da Resolução nº 508/2014:

- na **categoria B**: se o transporte for realizado em veículo cujo **peso bruto total não exceda a 3.500kg** e **cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do condutor**;
- na **categoria C**: se o transporte for realizado em veículo cujo **peso bruto total exceda a 3.500kg**;
- na **categoria D**: e **ter o curso especializado para o transporte coletivo de passageiros**, se o transporte for realizado em veículo cuja lotação **exceda a 08 lugares, excluído o do condutor**;

11. [FUNECE AGENTE DE TRÂNSITO DETRAN/CE 2018 Adapt.] Acerca dos requisitos de segurança para a circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, Resolução nº 508/2014 CONTRAN, é vedado transportar passageiros sentados, transportar cargas em ambiente diferente dos passageiros, utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro e transportar passageiros nas partes internas.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. De acordo com o art. 5º da Resolução nº 508/2014:

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos demais artigos desta Resolução, para o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:

- I. transportar passageiros com idade inferior a 10 anos;
- II. transportar passageiros **em pé**;
- III. transportar cargas no mesmo ambiente **diferente** dos passageiros;
- IV. utilizar veículos de carga tipo basculante e boiadeiro;
- V. utilizar combinação de veículos.
- VI. transportar passageiros nas partes **internas** externas.

12. [FUNECE VISTORIADOR DETRAN/CE 2018 Adapt.] Considerando as normas elencadas pela Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, que dispõe sobre os requisitos de segurança para a



circulação, a título precário, de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, e seu artigo 1º transcrito a seguir, julgue os itens subsecutivos.

"Art.1º A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a circulação de veículo de carga ou misto transportando passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Resolução"

Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização pode ser concedida por apenas uma das autoridades para o trecho total.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Não é essa a regra! Em trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização pode ser concedida por **cada** apenas uma das autoridades para o trecho total. (art. 1º, §2º, Resol. 508/14)

13. [FUNECE VISTORIADOR DETRAN/CE 2018 Adapt.] A circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. A circulação de que trata o artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município **ou entre municípios limítrofes, quando não houver linha regular de ônibus**. (art. 2º, Resol. 508/14)

14. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] Acerca do transporte de passageiros em veículos de carga, julgue os itens a seguir.

O transporte de passageiros em veículos de carga, remunerado ou não, poderá ser autorizado eventualmente e a título precário.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. À época em que foi elaborada a questão estava certa, por se referir à redação da Resolução nº 82/98, ora vigente. Com a entrada em vigor da Resolução 508/14, que revogou a primeira, a expressão "remunerado ou não" foi retirada do texto e, por isso, a questão passou a ficar errada. Agora, os arts. 1º e 2º da Resolução nº 508/14 estabelecem que o transporte de passageiros em veículos de carga ou misto poderá ser autorizado **eventualmente e a título precário**, dentre outras condições, desde que entre localidades de origem e destino que estiverem situadas em um mesmo município e em municípios limítrofes, quando não houver linha regular de ônibus. **Errado (para os dias atuais)**

15. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] As migrações internas decorrentes de assentamento agrícola de responsabilidade do governo e as viagens por motivos religiosos,



quando não houver condições de atendimento por transporte de ônibus, são hipóteses tratadas como exceção para fins de transporte de passageiros em veículos de carga.

Comentários: A assertiva está **ERRADA**. Essa era mais uma das regras que constavam na já revogada Resol. 82/98 e sequer apareceram na Resol. nº 508/14. Para os dias de hoje, está errada.

16. [CESPE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL PRF - 2008] Para o transporte de passageiros em veículos de carga não poderão ser utilizados os denominados basculantes e os boiadeiros.

Comentários: A assertiva está **CORRETA**. Aqui tudo certinho, em conformidade com o que versa o art. 5º, inciso IV, da Resol. nº 508/14.

GABARITO



GABARITO

1. B
2. C



- 3. A
- 4. D
- 5. A
- 6. C
- 7. E
- 8. E
- 9. C
- 10. C
- 11. E
- 12. E
- 13. E
- 14. E
- 15. E
- 16. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.